



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68-PL14/2023/QC-ĐGNTN

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 68/2023/HĐDV-ĐGNTN ngày 10 tháng 5 năm 2023 giữa Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn và Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 14/PLHĐ-ĐGNTN ngày 20 tháng 3 năm 2025 giữa Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn và Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất.

Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất ban hành Quy chế cuộc đấu giá, cụ thể như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1. Thông tin tài sản:

- a) Loại tài sản: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng.
- b) Địa chỉ tài sản: Khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ (trước đây là ấp Thới Thuận, xã Phước Thới, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ).
- c) Đặc điểm tài sản: Gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng.

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ (trước đây là ấp Thới Thuận, xã Phước Thới, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 000087 do UBND huyện Ô Môn cấp ngày 03/01/1997 cho ông Trần Nghĩa Hiệp đứng tên.

- Thửa đất số 391; tờ bản đồ số 04 (cập nhật thửa mới là thửa 391¹ và thửa 391²); diện tích 3.118,7m², theo Bản trích đo địa chính số 77/TTKTTNMT ngày 08/02/2023 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. Trong đó:

+ Thửa 391¹: diện tích 2.903m², loại đất ODT+CLN (có 300m² đất ODT).

+ Thửa 391²: diện tích 215,7m², loại đất CLN.

- Công trình xây dựng trên thửa đất số 391¹, 391², theo Chứng thư Thẩm định giá số 130323/CT-SP ngày 21/3/2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha. Gồm có:



+ Căn nhà cấp 4: Diện tích 200,3m². Kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép, móng cừ tràm, vách xây tường, cửa đi chính + cửa sổ + cửa phòng bằng sắt khung kính, nền lát gạch men, la phong nhựa, mái lợp tole,...

+ Mái che tiền chế: Diện tích 28,8m². Kết cấu: Cột đúc sẵn, khung gỗ, mái lợp tole,...

+ Chuồng heo (khu chăn nuôi): Diện tích 63,2m². Kết cấu: Cột đúc sẵn, khung gỗ, mái lợp tole,...

+ Hàng rào: Diện tích 15m. Kết cấu: Trụ bê tông cốt thép, xây tường, khung sắt, cửa hàng rào chính bằng sắt cao 2,7m,...

+ Nhà trệt tiền chế: diện tích 52,8m². Kết cấu: Khung cột thép, vách tole, mái lợp tole,...

Cây trồng trên thửa đất số 391¹, 391², theo Chứng thư Thẩm định giá số 130323/CT-SP ngày 21/3/2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha. Gồm có: 35 cây nhãn loại A, 03 cây chôm chôm loại A, 03 cây vú sữa loại A, 03 cây mận loại A, 03 cây xoài loại A, 04 cây dừa loại A, 04 cây sầu riêng loại A, 08 cây sắn đường kính 20 - 30cm, 01 cây mù u đường kính 10 - 20cm, 02 cây sơn trắng đường kính 10 - 20cm, 46 cây tre chiều dài 5 - 6m.

** Lưu ý: Tài sản trên đất chưa đăng ký quyền sở hữu. Người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng ký và chi trả toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí phát sinh (nếu được cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho đăng ký).*

2. Thông tin pháp lý tài sản

a) Chủ sở hữu/sử dụng tài sản: ông Trần Nghĩa Hiệp đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Giấy tờ về quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 000087; ngày cấp: 03/01/1997, nơi cấp: UBND huyện Ô Môn.

c) Tình trạng tài sản: Tài sản thi hành án.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Ngày 03 và 04 tháng 4 năm 2025 tại địa chỉ tài sản.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

Từ ngày 21/3/2025 đến hết ngày 21/4/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. *Quý khách hàng liên hệ Công ty qua số hotline: 0292 383 1982.*

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ).

Điều 4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.097.051.434 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, không trăm năm mươi một ngàn, bốn trăm ba mươi bốn đồng).

Nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp: Thuế trước bạ và chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

- Chủ cũ có nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo quy định của nhà nước như: Thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất... (nếu có).

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Điều 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ.

2. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Tương đương: 819.410.286 đồng.

a) Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 21, 22, 23 tháng 4 năm 2025.

b) Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản.

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

Số tài khoản: 118.002.872.041

Ngân hàng: Vietinbank Chi nhánh Tây Cần Thơ.

Nội dung: Tên khách hàng_nộp tiền đặt trước tài sản Trần Nghĩa Hiệp.

Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất hạn chót 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2025.

(Không thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng).

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất hoàn trả bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá nếu không trúng đấu giá và không thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển trả tiền đặt trước.

Tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành để thực hiện nghĩa vụ thanh toán mua tài sản của người trúng đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 21/3/2025 đến hết ngày 21/4/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (Thứ 7 và chủ nhật nghỉ).

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

Thành phần hồ sơ gồm có:

a) Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất phát hành);

- Căn cước công dân (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

b) Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất phát hành).

- Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/4/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất. Địa chỉ: Số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.

- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Bước giá: 100.000.000 đồng.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

b) Thông đồng móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Rút lại giá đã trả;

e) Các hành vi nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá;

c) Người mua được tài sản đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Rút lại giá đã trả;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Điều 10. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

- Người trúng đấu giá tài sản phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

- Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn mở tại Kho bạc Nhà nước.

Số tài khoản: 3949.0.1047672.00000 tại Kho bạc Nhà nước Ô Môn.

Quá thời hạn nêu trên, nếu người trúng đấu giá không thanh toán tiền mua tài sản thì tiền cọc (khoản tiền đặt trước và tiền lãi nếu có) sẽ thuộc về ngân sách nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nếu người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền như đã nêu trên.

Điều 11. Thời hạn, phương thức giao tài sản và giấy tờ liên quan

1. Thời hạn giao: Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày kể từ ngày người mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

2. Phương thức giao: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn giao trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

3. Địa điểm giao: Tại địa chỉ tài sản.

Trường hợp đến hạn giao mà Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn không giao được thì việc bồi thường do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn và người mua được tài sản thỏa thuận.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu/quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
- c) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với trường hợp phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- d) Các quyền khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

- a) Ký biên bản đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (chịu phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán);
- b) Thanh toán đủ tiền, đúng hạn; nhận tài sản đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận;
- c) Nộp thuế trước bạ và chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; Nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.
- d) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Các quy định khác trong cuộc đấu giá

- 1. Người tham gia đấu giá phải tham gia đấu giá đúng thời gian quy định;
- 2. Mang theo giấy CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác hợp lệ (có dán ảnh);
- 3. Mang theo văn bản ủy quyền hợp lệ, người nhận ủy quyền không phải là người tham gia mua cùng tài sản với người ủy quyền;
- 4. Người tham gia đấu giá phải giữ trật tự, trả giá theo hướng dẫn của Đấu giá viên trong suốt thời gian tiến hành cuộc đấu giá. Không được sử dụng điện thoại, không hút thuốc, không đi khỏi phòng đấu giá trong khi chưa kết thúc cuộc đấu giá;
- 5. Không mang theo vũ khí, vật liệu cháy nổ hay bất kỳ các vật phẩm nguy hiểm nào khác vào phòng đấu giá;
- 6. Việc giải quyết tình huống phát sinh trong cuộc bán đấu giá do Đấu giá viên quyết định hoặc trao đổi với bên có tài sản để xử lý hoặc trưng cầu ý kiến khách hàng. Trường hợp tình huống phát sinh trong cuộc đấu giá mà các bên liên quan không giải quyết được thì sẽ thỏa thuận hoãn cuộc đấu giá để giải quyết vấn đề phát sinh. Việc tổ chức đấu giá lại sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Thực hiện Quy chế

Quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, đấu giá viên, nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu: VT, HS.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Vĩnh



